
第六章 学习法治思想 提升法治素养

重要知识点与练习题

重要知识点

1. 法律及其历史发展
2. 我国社会主义法律的本质特征
3. 我国社会主义法律的运行
4. 习近平法治思想的形成和意义
5. 习近平法治思想的主要内容
6. 坚持走中国特色社会主义法治道路
7. 建设中国特色社会主义法治体系
8. 我国宪法的形成和发展
9. 我国宪法的基本原则
10. 培养社会主义法治思维
11. 法律权利与法律义务
12. 我国宪法法律规定的权利
13. 依法履行法律义务

练习题

一、选择题

(一) 单选题

1. 法律作为上层建筑的重要组成部分，不是凭空出现的，而是产生于特定社会（ ）基础之上。
 - A. 物质生活条件
 - B. 文化生活条件
 - C. 政治权力
 - D. 统治阶级意志
2. 法律所体现的统治阶级意志，并不是统治阶级意志的全部，仅仅是上升为（ ）的那部分意志。
 - A. 全民意志
 - B. 国家意志
 - C. 党的意志
 - D. 工人阶级意志
3. 关于社会主义法律下列说法不正确的是（ ）。
 - A. 是最广大人民群众意志的集中体现
 - B. 是实现人民当家作主、实行人民民主专政的重要保证
 - C. 有着与以往剥削阶级类型法律制度相同的经济基础与阶级本质
 - D. 反映了社会主义生产关系的本质要求
4. 国务院有权根据（ ）制定行政法规。
 - A. 宪法和法律
 - B. 宪法
 - C. 法律
 - D. 党的决定

-
5. 我国立法贯穿公正、公平、公开原则，坚持科学立法、民主立法、依法立法，表达（ ）的共同意志和诉求。
- A. 各政党
 - B. 人民
 - C. 各阶级
 - D. 全体社会成员
6. 我国现行宪法于（ ）年，五届全国人大五次会议通过。
- A. 1954
 - B. 1975
 - C. 1982
 - D. 2018
7. “立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治。”指的是（ ）。
- A. 科学立法
 - B. 严格执法
 - C. 公正司法
 - D. 全民守法
8. “理国要道，在于公平正直。”指的是（ ）。
- A. 科学立法
 - B. 严格执法
 - C. 公正司法
 - D. 全民守法
9. 在建设中国特色社会主义法治体系中，关于严密的法治监督体系，下列说法不准确的是（ ）。
- A. 健全宪法实施和监督制度
 - B. 强化对行政权力的制约和监督
 - C. 司法活动要依靠人民群众的监督
 - D. 深化国家监察体制改革，依法建立党统一领导的反腐败工作机构
10. 有力的法治保障体系是建设中国特色社会主义法治体系的重要内容，它包括（ ）。
- A. 立法和监督保障
 - B. 政治和组织保障
 - C. 人才和物质条件保障
 - D. 法治意识和法治精神保障
11. 完善党内法规体系的总目标是到（ ）时形成比较完善的党内法规制度体系、高效的党内法规制度实施体系、有力的党内法规制度建设保障体系，党依据党内法规管党治党的能力和水平显著提高。
- A. 建党 99 周年
 - B. 建党 100 周年
 - C. 改革开放 50 周年
 - D. 建国 80 周年
12. 关于法律面前人人平等，下列说法不准确的是（ ）。
- A. 平等享受公民权利、平等履行公民义务
 - B. 一切违反宪法法律的行为都必须平等予以追究

-
- C. 只要是公民有诉求，就应当得到平等对待
- D. 只要是合法权益，就应当依法得到平等保护
13. 关于宪法宣誓，下列说法准确的是（ ）。
- A. 所有机关工作人员就职时应当按照法律规定公开进行宪法宣誓。
- B. 党的机关工作人员就职时应当按照法律规定公开进行宪法宣誓。
- C. 党和国家工作人员就职时应当按照法律规定公开进行宪法宣誓。
- D. 国家工作人员就职时应当按照法律规定公开进行宪法宣誓。
14. 关于权力制约，下列表述不准确的是（ ）。
- A. 权力由法定，即法无授权不可为，是指国家机关的职权必须来自法律明确的授予
- B. 有权必有责，是指国家机关在获得权力的同时必须承担相应的职责和责任
- C. 用权受监督，是指国家权力的运行和行使接受法律监督部门的监督
- D. 违法受追究，是指国家工作人员违法行使权力必须受到法律的追究和制裁
15. “要用实际行动捍卫法律尊严，保障法律实施。参与社会活动，实施个人行为，都要以法律为依据，不得违反法律规范。”是（ ）的基本要求。
- A. 信仰法律
- B. 遵守法律
- C. 服从法律
- D. 维护法律
16. （ ）是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障，是国家治理的一场深刻变革。
- A. 全面从严治党
- B. 全面依法治国
- C. 全面深化改革
- D. 全面制定方针政策
17. 2020 年 11 月，习近平在中央全面依法治国工作会议上的重要讲话中，用（ ）对全面依法治国进行系统阐释、部署。
- A. 十一个坚持
- B. 十个治国理念
- C. 十个新突破
- D. 十一个创新
18. 走中国特色社会主义法治道路，是由我国社会主义（ ）所决定的。
- A. 国家性质
- B. 社会制度
- C. 人民主体地位
- D. 经济制度
19. 中华法系形成于（ ）
- A. 秦朝
- B. 汉朝
- C. 唐朝
- D. 新中国
20. 我国宪法是根本法，是（ ）的集中体现。
- A. 国家根本制度
- B. 中华民族团结

C. 党和人民意志

D. 中国政治体制

参考答案

1-5ABCAB 6-10ACCA

11-15BCDCB 16-20BAAAC

(二) 多选题

1. 关于法律的产生与发展下列说法正确的是 () 。

- A. 法律不是从来就有的, 也不是永恒存在的
- B. 法律不是从来就有的, 但会永恒存在下去
- C. 法律随着私有制、阶级和国家的产生而产生
- D. 法律将随着私有制、阶级和国家的消亡而消亡

2. 奴隶制法律主要特征有 () 。

- A. 具有明显的原始习惯残留痕迹
- B. 否认奴隶的法律人格
- C. 存在严格的等级划分
- D. 刑罚方式极其残酷

3. 封建制法律的基本特征有 () 。

- A. 确立农民对封建地主的人身依附关系
- B. 维护专制皇权
- C. 实行封建等级制度
- D. 刑罚严酷

4. 资本主义法律的基本特征主要体现为 () 。

- A. 与资本主义私有制相适应的私有财产神圣不可侵犯原则
- B. 与资本主义市场经济相适应的契约自由原则
- C. 与资本主义民主政治相适应的法律面前人人平等原则
- D. 与资产阶级人道主义相适应的人权保障原则

5. 立法活动必须遵循法定程序, 就全国人民代表大会的立法程序而言, 大体包括 () 环节。

- A. 法律案的提出
- B. 法律案的审议
- C. 法律案的表决
- D. 法律的公布

6. 行政执法是法律实施和实现的重要环节, 必须坚持 () 等基本原则。

- A. 合法性
- B. 合理性
- C. 信赖保护
- D. 效率

7. 我国司法的基本要求是 () 。

- A. 正确
- B. 合法
- C. 合理
- D. 及时

8. 我国司法原则主要有 () 等。

- A. 司法公正

-
- B. 公民在法律面前一律平等
- C. 以事实为依据，以法律为准绳
- D. 司法机关依法独立行使司法权
9. 我国宪法规定：“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。”这一制度符合中国国情，反映了中国共产党同各民主党派（ ）的关系。
- A. 长期共存
- B. 互相监督
- C. 肝胆相照
- D. 荣辱与共
10. 民族区域自治制度体现了国家的集中统一和民族区域自治的正确结合，体现了全国各民族人民的共同利益和少数民族特殊利益的正确结合。它可以（ ）
- 民族区域自治制度体现了国家的集中统一和民族区域自治的正确结合，体现了全国各民族人民的共同利益和少数民族特殊利益的正确结合。它可以保证少数民族当家作主，更好地管理本民族的内部事务；它可以促进少数民族地区尽快地发展，促进全国各民族的共同繁荣昌盛；它可以促进民族团结，保证国家的统一，有利于加强边疆建设和巩固国防。
- A. 促进少数民族地区尽快地发展
- B. 促进全国各民族的共同繁荣昌盛
- C. 促进民族团结，保证国家的统一，有利于加强边疆建设和巩固国防
- D. 保证少数民族当家作主，更好地管理本民族的内部事务
11. 民事活动应遵循民事主体地位平等、自愿、公平、诚信、公序良俗等基本原则以外，还应遵循（ ）原则。
- A. 有利于节约资源
- B. 保护生态环境
- C. 赔礼道歉
- D. 罪刑法定
12. 行政法是关于行政权的授予、行政权的行使以及对行政权监督的法律规范，调整的是行政机关与行政管理相对人之间因行政管理活动发生的关系，遵循（ ）等原则
- A. 职权法定
- B. 程序法定
- C. 公正公开
- D. 有效监督
13. 社会法是调整（ ）等方面的法律规范。
- A. 劳动关系
- B. 社会保障
- C. 社会福利
- D. 特殊群体权益保障
14. 我国刑法规定了（ ）等基本原则。
- A. 保障人权
- B. 罪刑法定
- C. 法律面前人人平等
- D. 罪刑相适应

-
15. 下列（ ）是我国刑法规定的主刑。
- A. 管制
 - B. 剥夺政治权利
 - C. 有期徒刑
 - D. 拘役
16. 走中国特色社会主义法治道路，必须坚持（ ）。
- A. 中国共产党的领导
 - B. 人民主体地位、法律面前人人平等
 - C. 依法治国和以德治国相结合
 - D. 从中国实际出发
17. 在社会主义法治中，坚持人民主体地位，必须坚持法治建设（ ），以保障人民根本权益为出发点和落脚点，保证人民依法享有广泛的权利和自由、承担应尽的义务，维护社会公平正义，促进共同富裕，为保证人民当家作主提供坚实的法治基础。
- A. 为了人民
 - B. 依靠人民
 - C. 造福人民
 - D. 保护人民
18. 关于法治思维下列说法正确的是（ ）。
- A. 是一种正当性思维
 - B. 是一种规范性思维
 - C. 是一种可靠的逻辑思维
 - D. 是一种符合规律、尊重事实的科学思维
19. 法律是否具有权威，取决于（ ）等基本要素。
- A. 法律在国家和社会治理体系中的地位和作用
 - B. 法律本身的科学程度
 - C. 法律在实践中的实施程度
 - D. 法律被社会成员尊崇或信仰的程度
20. 关于法律权利下列说法正确的是（ ）。
- A. 法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约
 - B. 法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异
 - C. 法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性
 - D. 法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利
21. 关于法律义务下列说法正确的是（ ）。
- A. 法律义务是历史的
 - B. 法律义务源于现实需要
 - C. 法律义务必须依法设定
 - D. 法律义务可能发生变化法律义务可能发生变化
22. 政治权利主要包括（ ）。
- A. 选举权利
 - B. 表达权
 - C. 民主管理权
 - D. 人身自由权
23. 人身权利主要包括（ ）。

-
- A. 生命健康权
 - B. 人格尊严权
 - C. 通信自由权
 - D. 住宅安全权

24. 财产权利，是指公民、法人或其他组织通过劳动或其他合法方式取得财产和（ ）财产的权利。

- A. 占有
- B. 使用
- C. 收益
- D. 处分

25. 社会经济权利主要包括（ ）。

- A. 劳动权
- B. 休息权
- C. 社会保障权
- D. 物质帮助权

参考答案

1. ACD 2. ABCD 3. ABCD 4. ABCD 5. ABCD 6. ABCD 7. ABCD 8. ABCD 9. ABCD 10. ABCD 11. AB 12. ABCD 13. ABCD 14. BCD 15. ACD 16. ABCD 17. ABCD 18. ABCD 19. ABCD 20. ABCD 21. ABCD 22. ABC 23. ABCD 24. ABCD 25. ABCD

二、简答题

1. 我国社会主义法律的本质特征是什么？

- (1) 我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一。
- (2) 我国社会主义法律具有科学性和先进性。
- (3) 我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障。

2. 我国宪法的基本原则有哪些？

- (1) 党的领导原则。
- (2) 人民当家作主原则。
- (3) 尊重和保障人权原则。
- (4) 社会主义法治原则。
- (5) 民主集中制原则。